

1502344-68.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

CELSO GABRIEL RIBEIRO CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

CELSO GABRIEL RIBEIRO CARVALHO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 11 de outubro de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502344-68.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502344-68.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

CELSO GABRIEL RIBEIRO CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

CELSO GABRIEL RIBEIRO CARVALHO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 11 de outubro de 2021, por volta das 17h26, na Rua União, 46, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com agente identificado apenas como Breno, trazia consigo 112 eppendorfes de cocaína e 48 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo de plantão em 12 de outubro de 2021 (fls. 52/54).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 9/10), assim como o laudo de constatação (fls. 23/26) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 74/76).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 85/88). Em 31 de

janeiro de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 89/90).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência/por escrito (fls.). É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) CELSO GABRIEL RIBEIRO CARVALHO foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 11 de outubro de 2021, por volta das 17h26, na Rua União, 46, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com agente identificado apenas como Breno, trazia consigo 112 eppendorfes de cocaína e 48 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, ao notarem a aproximação da guarda civil, Breno dispensou uma jaqueta na qual estava guardadas as drogas acima especificadas, além de R\$30,00, depois ele e o réu fugiram, o último tentou se esconder num bar. Os guardas civis localizaram o réu e sob a posse dele apreenderam uma porção de cocaína e R\$10,00. Ainda segundo a denúncia, no local também foi abordada a testemunha Diego, ele disse que era usuário de drogas e já as comprara de Celso e de Breno, e que pretendia comprar mais quando a guarda civil dispersou os presentes.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade e diversidade de espécies de droga apreendida são sugestivas do tráfico de drogas e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Embora o réu tenha negado a prática do crime na fase policial, em juízo ele confessou a prática do crime. Justificou isso com base na dificuldade financeira.

A confissão do réu restou confirmada pelas outras provas colhidas durante a persecução penal. Com efeito, em solo policial as testemunhas Edeilton e Jonas declararam que são guardas civis e na data do fato, durante o patrulhamento, viram o réu e outro homem. O primeiro jogou uma blusa no chão, depois os dois deslocaram-se até um bar próximo e entraram. No local somente abordaram o réu e sob a posse dele encontraram uma porção de droga e pouco dinheiro, na ocasião ele disse ser usuário. No local também abordaram outro rapaz, que disse que iria comprar drogas do réu. Recolheram a blusa que havia sido dispensada pelo réu e dentro encontraram mais de cem porções, entre cocaína e maconha.

O guarda civil Edeilton prestou depoimento em juízo e confirmou a versão acima. Por seu turno, a testemunha Diego relatou na fase policial que é usuário de drogas, já comprara drogas antes, do réu e de Breno, conhecido como "Gordinho". Os dois vendiam drogas juntos e na data do fato o depoente estava no local da abordagem para comprar entorpecente mais uma vez.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 160 porções de drogas, entre maconha e cocaína. Em razão disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão. Confira-se a propósito desse tema, posicionamento do C. STJ:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso

próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ – 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes, mas está(ão) presente(s) a(s) atenuante(s) da menoridade de 21 anos na data dos fatos e da confissão judicial espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ, então torno a pena ao mínimo legal.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser rejeitada a hipótese de incidência do artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06 porque embora o(a) ré(u) seja primário(a), consta dos autos que foi condenado na Vara da Infância e Juventude por ato infracional correspondente ao crime de tráfico de entorpecentes, por três vezes, nos anos de 2018 e 2019 (fl. 31, autos 1500190-82.2018.8.26.0542; 1501467-02.2019.8.26.0542 e 1501565-85.2018.8.26.0068). Ele mesmo foi inquirido sobre isso em juízo e ratificou as condenações em tela. Em razão disso, é possível dizer que ele(a) se dedica a atividades criminosas. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos"

(STJ – 3ª Seção, EREsp 1916596 / SP, rel. P/ o acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.09.2021, DJ 04.10.2021)

Há elemento probatório reforçando a conclusão supra, pois a testemunha Diego declarou que já comprara drogas do réu e de seu comparsa em outras ocasiões. Ainda que ela não tenha detalhado ao longo de quanto tempo isso ocorreu, o só fato de não ser a primeira vez que comprava entorpecente do réu já indica que ele seja mesmo pessoa dedicada ao tráfico.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5 anos de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderia iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Mas em virtude do que foi exposto na terceira fase de aplicação da pena, entendo por bem fixar o regime fechado.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 500 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há

dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) CELSO GABRIEL RIBEIRO CARVALHO como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Em virtude do regime inicial de cumprimento da pena, não poderá recorrer o réu em liberdade. Expeça-se o necessário.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 2 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA